

TU COACH

A1-01_01_26_ADM

A/1-01. Superior de administración

Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de la Generalitat

Extracto para esta oposición

Incluye exclusivamente los artículos vinculados al temario de esta convocatoria.

Temas relacionados: Tema 60: Tasas y precios públicos en la Generalitat

Artículo 1

Artículo 1. Concepto Son precios públicos de la Generalitat las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades de solicitud o recepción voluntaria, efectuadas en régimen de derecho público por la Generalitat o por sus entidades autónomas, cuando no concurren las circunstancias para calificarlas como tasa, en los términos del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell.

Artículo 2

Artículo 2. Cuantía 1. La cuantía de los precios públicos cubrirá, como mínimo, los costes económicos originados por la prestación de los servicios o por la realización de las actividades. 2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la cuantía de los precios públicos podrá ser inferior a la prevista en el apartado 1, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la diferencia resultante.

Artículo 3

Artículo 3. Establecimiento o modificación de la cuantía 1. El establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos se realizará: a) Por Orden de la Consellería que efectúe los servicios o actividades sujetos a precios públicos o de la que dependa la entidad autónoma que efectúe unos u otras, salvo en el supuesto de la letra b de este apartado. b) Por Decreto del Consell, en el caso del apartado 2 del artículo anterior, o cuando se trate de servicios o actividades comunes a varias Consellerías o a todas ellas. 2. El establecimiento o modificación tendrá lugar previa propuesta de la Subsecretaría de la Consellería correspondiente, acompañada de una memoria económico-financiera que justificará el importe que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes. 3. La propuesta a que se refiere el apartado anterior requerirá informe previo de la Consellería competente en materia de hacienda pública.

Artículo 4

Artículo 4. Actualización de los precios públicos 1. La cuantía de los precios públicos deberá actualizarse anualmente por el Consell o por la Consellería competente para su establecimiento o modificación en función de la evolución de los costes económicos de los servicios o actividades, de manera que se cubran como mínimo tales costes. 2. No obstante, en los supuestos del apartado 2 del artículo 2, la actualización de su cuantía por el Consell será potestativa, efectuándose, en su caso, en función de la evolución de los costes económicos de los servicios o actividades.

Artículo 5

Artículo 5. Obligación de pago 1. La obligación de pago de los precios públicos nace en el momento en que se inicie la prestación del servicio o actividad. No obstante, la norma reguladora del precio público podrá establecer que el inicio de la prestación del servicio o actividad quede condicionada a la previa acreditación del pago, total o parcial, del precio público. 2. En los supuestos en los que la norma reguladora del precio público establezca que se ha de liquidar por el órgano gestor, aquel se deberá ingresar en los siguientes plazos: a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 3. Cuando el precio público se hubiera ingresado con carácter previo a la prestación del servicio o a la realización de la actividad, y estos no se lleven a cabo por causas no imputables al obligado al pago del precio público, procederá la devolución del importe que corresponda. En los supuestos de prestación o realización continuadas, la devolución DECRET Article 1. Concepte Són preus públics de la Generalitat les contraprestacions pecuniàries que se satisfacen per la prestació de servicis o la realització d'activitats de sol·licitud o recepció voluntària, efectuades en règim de dret públic per la Generalitat o per les seues entitats autònomes, quan no concorren les circumstàncies per a qualificar-les com a taxa, en els termes de l'article 1 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 2. Quantia 1. La quantia dels preus públics cobrirà, com a mínim, els costos econòmics originats per la prestació dels servicis o per la realització de les activitats. 2. Quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic que així ho aconsellen, la quantia dels preus públics podrà ser inferior a la prevista en l'apartat 1, amb l'adopció prèvia de les previsions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència resultant. Article 3. Establiment o modificació de la quantia 1. L'establiment o modificació de la quantia dels preus públics es realitzarà: a) Per orde de la conselleria que efectue els servicis o activitats subjectes a preus públics o de la qual depenga l'entitat autònoma que efectue els uns o les altres, llevat del supòsit de la lletra b d'este apartat. b) Per un decret del Consell, en el cas de l'apartat 2 de l'article anterior, o quan es tracte de servicis o activitats comunes a unes quantes conselleries o a totes estes. 2. L'establiment o modificació tindrà lloc amb la proposta prèvia de la subsecretaria de la conselleria corresponent, acompanyada d'una

memòria economicofinancera que justificarà l'import que es proposa i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 3. La proposta a què es referix l'apartat anterior requerirà l'informe previ de la conselleria competent en matèria d'hisenda pública. Article 4. Actualització dels preus públics 1. La quantia dels preus públics haurà de ser actualitzada anualment pel Consell o per la conselleria competent per establir-la o modificar-la d'acord amb l'evolució dels costos econòmics dels servicis o activitats, de manera que es cobrisquen com a mínim estos costos. 2. No obstant això, en els supòsits de l'apartat 2 de l'article 2, l'actualització de la quantia pel Consell serà potestativa, i s'efectuarà, si pertoca, d'acord amb l'evolució dels costos econòmics dels servicis o activitats. Article 5. Obligació de pagament 1. L'obligació de pagament dels preus públics naix en el moment en què s'iniciï la prestació del servici o activitat. No obstant això, la norma reguladora del preu públic podrà establir que l'inici de la prestació del servici o activitat quede condicionada a l'acreditació prèvia del pagament, total o parcial, del preu públic. 2. En els supòsits en què la norma reguladora del preu públic estableix que ha de ser liquidat per l'òrgan gestor, caldrà ingressar aquell en els terminis següents: a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 3. Quan el preu públic s'haja ingressat amb caràcter previ a la prestació del servici o a la realització de l'activitat, i estos no es duguen a terme per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, pertocarà la devolució de l'import que corresponga. En els supòsits de prestació o realització continuades, la devolució afectarà les unitats o Num. 7311 / 07.07.2014 16696 afectarà a las unidades o módulos de servicio o actividad, que, siendo plenamente diferenciables, no se hubieran llegado a prestar o realizar.

Artículo 6

Artículo 6. Obligados al pago Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten o se benefician de la prestación del servicio o de la realización de la actividad.

Artículo 7

Artículo 7. Gestión y recaudación 1. La gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos corresponde a los órganos gestores de las Consellerías y de las entidades autónomas, dependientes de estas, competentes por razón de la materia en relación a los servicios o actividades, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. Las deudas por precios públicos podrán exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando haya transcurrido el periodo voluntario de pago al que se refiere el apartado 2 del artículo 5. La Consellería competente en materia de hacienda pública será el órgano competente a tal efecto.

Artículo 8

Artículo 8. Régimen supletorio En todo lo no previsto en el presente decreto se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el título preliminar del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con las adecuaciones precisas que se deriven de la naturaleza de los precios públicos; en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell; en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. DISPOSICIÓN ADICIONAL Única. Ausencia de gasto La implantación y posterior desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignadas a la Consellería competente en materia de hacienda pública y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales y materiales de dicha Consellería. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Normativa que se deroga 1. Se derogan los siguientes decretos: a) El Decreto 73/1991, de 13 de mayo, del Consell, por el que se regulan los precios públicos. b) El Decreto 227/1991, de 9 de diciembre, del Consell, por el que se determinan los bienes, servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos en la Comunitat Valenciana. 2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera. Autorización Se autoriza a la Consellería competente en materia de hacienda pública para dictar las disposiciones de desarrollo del presente decreto. Segunda. Entrada en vigor El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 4 de julio de 2014 El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Hacienda y Administración Pública, JUAN CARLOS MORAGUES FERRER mòduls de servici o activitat, que, sent plenament diferenciables, no s'hagen arribat a prestar o realitzar. Article 6. Obligats al pagament Són subjectes obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten o es benefician de la prestació del servici o de la realització de l'activitat. Article 7. Gestió i recaptació 1. La gestió, liquidació i recaptació dels preus públics correspon als òrgans gestors de les conselleries i de les entitats autònomes, dependents d'estes, competents per raó de la matèria en relació amb els servicis o activitats, llevat del que disposa l'apartat següent. 2. Els deutes per preus públics podran exigir-se per mitjà del procediment administratiu de

constrenyiment quan haja transcorregut el període voluntari de pagament a què es referix l'apartat 2 de l'article 5. La conselleria competent en matèria d'hisenda pública serà l'òrgan competent a este efecte. Article 8. Règim supletori En tot allò no previst en este decret s'aplicarà supletòriament el que disposa el títol preliminar del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb les adequacions precises que es deriven de la naturalesa dels preus públics; el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell; la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. DISPOSICIÓ ADDICIONAL Única. Absència de gasto La implantació i desplegament posterior d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria d'hisenda pública i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Normativa que es deroga 1. Es deroguen els decrets següents: a) El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell, pel qual es regulen els preus públics. b) El Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell, pel qual es determinen els béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics a la Comunitat Valenciana. 2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa este decret. DISPOSICIONS FINALS Primera. Autorització S'autoritza la conselleria competent en matèria d'hisenda pública per a dictar les disposicions de desplegament d'este decret. Segona. Entrada en vigor Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 4 de juliol de 2014 El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller d'Hisenda i Administració Pública, JUAN CARLOS MORAGUES FERRER Num. 7311 / 07.07.2014 16697